

RECURSO CÍVEL Nº 5063857-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRIDO: CONDOMINIO RIO VIDA RESIDENCIAL CLUBE I (EXEQUENTE)

DIREITO CIVIL. CEF. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DA CEF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CEF CONHECIDO E IMPROVIDO. OBRIGAÇÃO *PROPTER REM*. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5063857-23.2024.4.02.5101

510015521198 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5063857-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRIDO: CONDOMINIO RIO VIDA RESIDENCIAL CLUBE I (EXEQUENTE)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo CONDOMÍNIO RIO VIDA RESIDENCIAL CLUBE I (devidamente representado por seu síndico), em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), visando o pagamento de cotas condominiais vencidas (entre julho/2023 e agosto/2024 - evento 1, plan8) e vincendas, referentes ao apartamento 504/bloco 19.

Na sentença (evento 29), após ter sido apontado que a propriedade do imóvel em questão se encontra consolidada em favor da CEF desde 15/12/2023, e que o pagamento das cotas condominiais constitui uma obrigação *propter rem*, o pedido assim foi julgado:

"Julgo procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a Caixa Econômica Federal ao pagamento das despesas de condomínio do imóvel situado na estrada da Paciência, 615, Paciência, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23580-250 - apartamento 504, Bloco 19, matrícula nº 226477 perante o 4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro - RJ, referente às parcelas vincendas e não pagas, enquanto durar a obrigação pelo pagamento, com base no art. 323 do CPC"

Em recurso (evento 35), a CEF preliminarmente alega a falta de documentos indispensáveis para a propositura da demanda (notadamente o balancete analítico); além de sua ilegitimidade passiva *ad causam*. No mérito, pugna pela reforma da sentença, no sentido da completa improcedência do pedido, sob o argumento de que o pagamento das cotas condominiais deveria recair sobre o ocupante do imóvel/devedor fiduciante. Por fim, questiona os consectários legais estipulados pelo juízo *a quo*.

É o breve relatório.

VOTO

No caso concreto, discute-se a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais de unidade habitacional objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada em favor da CEF em dezembro/2023, tal como pode ser verificado na Certidão de RGI (evento 1, MATRIMÓVEL7).

Ou seja, a CEF não deve mais ser tida como mera credora fiduciária; e sim como proprietária do referido imóvel.

Por conseguinte, como o pagamento das cotas condominiais constitui uma obrigação *propter rem*, a CEF detém legitimidade passiva *ad causam*, devendo assim responder pelo pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas.

Em suma, o dever de pagar o condomínio não se dirige ao mero ocupante do imóvel, uma vez que as obrigações incidentes sobre o bem apenas podem ser exigidas de seu proprietário que, em regra, possui o direito de usar e dispor do imóvel quando desejar.

Fora isso, não há que se falar em falta de documentos indispensáveis para a propositura da demanda (sobretudo, o balancete analítico), vez que os mesmos não são considerados documentos essenciais, *in verbis*:

*COTAS CONDOMINIAIS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ADJUDICANTE. OBRIGACAO PROPTER REM. **APRESENTACAO DE ATA DE ASSEMBLEIA E BALANCETE. DESNECESSIDADE.** DEVIDAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS ATÉ A DATA DO TRANSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL.*

1. Segundo cópia da certidão do Registro Geral de Imóveis constante dos autos, a CEF adjudicou o imóvel objeto da demanda, devendo ser reconhecida a sua obrigação, como proprietária do referido bem, de arcar com todas as dívidas que recaiam sobre ele.

2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como são as obrigações condominiais, a sentença condenatória deve incluir as prestações vincendas até quando durar a obrigação por força da norma do art. 290 do CPC.

3. Todavia, a interpretação do mencionado artigo deve ser realizada com certa reserva, entendendo que o autor somente faz jus às referidas prestações até o trânsito em julgado da sentença, e, a partir daí, as cotas vencidas devem ser cobradas por meio de outra ação.

4. Compete ao proprietário do imóvel tomar ciência dos débitos existentes com o Condomínio quando da aquisição e, inclusive, requerer a documentação desejada para verificação, pois possui livre acesso a documentação da administração do condomínio, possibilitando a verificação dos valores das cotas condominiais.

*5. **O Condomínio não precisa apresentar balancetes e demais documentos para a comprovação da despesa, pois são elas incluídas na prestação de contas feita regularmente pelo Síndico e submetida à aprovação da assembleia do condomínio. Precedentes.***

6. É dever de o condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais (artigo 1.336, I, do Código Civil).

7. A parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser mantida a condenação da CEF ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8. Apelação do Condomínio-Autor parcialmente provida, para condenar a CEF ao pagamento das cotas condominiais vincendas até a data do trânsito em julgado. Apelação da CEF desprovida.

(AC 200951010063469, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:14/02/2013)

Já quanto aos consectários legais, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, eis que fixados em observância à legislação de regência, qual seja, o art. 1.336, §1, do Código Civil ("O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito").

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condene a recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

